



**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.837-2025

Santiago, veinticinco de septiembre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que, a foja 436, reclama don Alejandro Santana Tirachini, candidato a Gobernador Regional por la Región de Los Lagos en la segunda votación de veinticuatro de noviembre de dos mil veinticuatro, contra la resolución N°G18829 de la Directora subrogante del Servicio Electoral, de treinta de mayo de dos mil veinticinco, que aprobó con observaciones su cuenta general de ingresos y gastos electorales y autorizó un reembolso de \$17.130.866 por documentos pendientes de pago. Reclama de las observaciones N°16, N°20 y N°25 y del reembolso;

2°) Que, la observación N°16 recae en el gasto por servicios remunerados de siete brigadistas, de \$2.231.887, del que la resolución tuvo por acreditados \$637.682 —las dos boletas de honorarios acompañadas al responder el oficio de observaciones— y rechazó \$1.594.205, por no haberse acompañado las boletas ni los informes de actividades de los otros cinco. En esta sede se acompañan las siete boletas de honorarios (fojas 439, 441, 443, 445, 447, 449 y 451), todas emitidas el veintiséis de noviembre de dos mil veinticuatro, por \$318.841 cada una, con la glosa «Actividades de brigadista desde el lunes 11 al jueves 21 de noviembre para candidatura a gobernador», y los informes de gestión firmados por cada brigadista y recibidos conforme por la candidatura (fojas 438 a 450), que son precisamente los antecedentes cuya falta motivó el rechazo;

3°) Que, la fecha de emisión de esas boletas es anterior al vencimiento del plazo de rendición del artículo 47, inciso primero, de la Ley N°19.884 —siete de enero de dos mil veinticinco, día en que se presentó la cuenta— y la prestación, del once al veintiuno de noviembre de dos mil veinticuatro, cae dentro del período de campaña de la segunda votación, de modo que el artículo 3, inciso segundo, reconoce el gasto con independencia de la fecha de contratación o pago, por lo que la observación se levanta y el gasto de \$1.594.205 se tiene por acreditado;





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.837-2025

4°) Que, la observación N°20 recae en la Boleta de Honorarios N°13 de doña Sarita Cárcamo Stormansan, por \$1.023.750, por el trabajo territorial de la campaña, que la resolución mantuvo –sin rechazar el gasto– porque el informe de actividades acompañado no traía medios de comprobación. En cuanto a la fecha de la boleta, emitida el veintinueve de noviembre de dos mil veinticuatro, se está a lo dicho en el considerando anterior. Los medios de comprobación se agregan en la reclamación: las fotografías y capturas de pantalla (fojas 461 a 463) y el informe con la recepción conforme de la candidatura (foja 459), que dan cuenta del servicio prestado entre el once y el veintiuno de noviembre de ese año –organización de las rutas de las brigadistas en las provincias de Llanquihue y Osorno, mantención del stock de material en cada comuna y recepción diaria de las fotografías de las brigadistas (foja 436)–, con lo que la observación queda subsanada y corresponde levantarla;

5°) Que, la observación N°25 recae en la Factura N°20 de Smartdomo SpA, por \$2.500.000, por servicios publicitarios, que la resolución rechazó porque el gasto, que supera las treinta unidades de fomento, no fue incluido en el informe de gastos del artículo 44 bis de la Ley N°19.884. Ese reparo fue formulado en el oficio de observaciones (foja 269) y el reclamante reconoció la omisión, explicando que entendió que la norma no alcanzaba a las empresas. La interpretación no es admisible: el artículo 44 bis exige señalar «la persona jurídica o natural contratada», y el informe debe presentarse antes del día de la elección, de modo que, conforme al artículo 47, inciso quinto, su omisión no se subsana con posterioridad. A ello se agrega que el oficio pidió también el informe de actividades y la justificación del valor de mercado, que no se acompañaron ni en la respuesta ni en esta sede, por lo que la observación se mantiene;

6°) Que, levantadas las observaciones N°16 y N°20, la cuenta se mantiene aprobada con la sola observación N°25, cuyo gasto rechazado representa el 5,6% del gasto declarado; y





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.837-2025

7°) Que, el rechazo del gasto de brigadistas, que estaba pagado, llevó a la resolución a descontar \$1.594.205 del reembolso, dejando sin reembolso las Facturas N°144 y N°145 de Radiodifusión y Telecomunicaciones Alex Nahuelquín EIRL y parte de la N°78411 de Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno (foja 423). Acreditado ese gasto, el descuento pierde su fundamento: esas facturas están pendientes de pago, no fueron financiadas con otros aportes y el total no excede el máximo reembolsable de \$28.629.321, por lo que procede el reembolso del artículo 17, inciso segundo, de la Ley N°19.884, en lo que corresponda. No así respecto de la Factura N°20 de Smartdomo SpA, cuyo gasto se mantiene rechazado y que, además, la propia cuenta declara pagada (fojas 242 y 389).

Por estas consideraciones, **se acoge parcialmente la reclamación deducida**, en cuanto se levantan las observaciones N°16 y N°20 de la resolución N°G18829, de treinta de mayo de dos mil veinticinco, del Servicio Electoral, y se ordena al Servicio Electoral reembolsar en lo que corresponda; y se la rechaza en cuanto a la observación N°25, que se mantiene.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1.837-2025.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 25/09/2026

Adelita Inés Ravanales Arriagada
Fecha: 25/09/2026

Omar Antonio Astudillo Contreras
Fecha: 25/09/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 25/09/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, doña Adelita Inés Ravanales Arriagada, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°1837-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 25/09/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 25 de septiembre de 2026.



CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 25/09/2026



D1CB93C2-3517-4C97-B23D-D2C2306ED4ED

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.